



PUTUSAN
Nomor 2280 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TESSAR ARIGORO**, bertempat tinggal di Jalan Julang II, Nomor 1-3, RT 004, RW 002, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat;
2. **NADIA ARI MURTIANA**, bertempat tinggal di Kota Depok, Pesona Khayangan V, Blok AP, Nomor 5, RT 001, RW 031, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Provinsi Jawa Barat;
3. **HJ. ELLY DARLIANI**, bertempat tinggal di Jalan Julang II, Nomor 1-3, RT 004, RW 002, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat;

Ketiganya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tedy Mujoko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Arakata Law Firm, beralamat di Wijaya Grand Centre, Blok H-32, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **BIMO ARI WARDOYO**, bertempat tinggal di Pesona Khayangan, Blok CN, Nomor 15, RT 004, RW 027, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat;
2. **WURI ARI WIJARTI**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Raya, Blok 02, Nomor 09, RT 006, RW 004, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **AGUNG ARI PAMUNGKAS**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Raya, Nomor 119, RT 001, RW 006, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosi A. Mulyadi, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Josbi Indonesia Firma Hukum, beralamat di 88 @Kasablanka Office, Tower A, 26F, Jalan Casablanca Raya, Kavling 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat (Bimo Ari Wardoyo (Penggugat I) lahir di Jakarta, 25 November 1975, Wuri Ari Wijarti (Penggugat II), lahir di Jakarta 19 Oktober 1977, Agung Ari Pamungkas (Penggugat III) lahir di Jakarta, 7 Juli 1979) merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris (Bambang Suyanto Bin Suhardi alias Bambang Soeyanto alias Bambang Sujanto);
3. Menyatakan harta warisan Pewaris (Bambang Suyanto Bin Suhardi alias Bambang Soeyanto alias Bambang Sujanto) adalah sebagai berikut:

Saham Perusahaan:

- a. Sebanyak 312 lembar saham pada Perusahaan PT Dwi Heksa Eka yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Akta Nomor 1, tanggal 6 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Umendartini, S.H., Notaris di Kota Depok yang mendapatkan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2024



pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-7228/HT.01.04/TH.2000, tanggal 23 Mei 2006;

- b. Sebanyak 312 lembar saham pada Perusahaan PT Dwi Heksa Dua yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Akta Nomor 641, tanggal 28 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Don Arfan, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-08813.AH.01.01 tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014.
- c. Sebanyak 175 Lembar saham pada Perusahaan PT Elpindo Tri Karsa yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Akta Nomor 14, tanggal 27 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Muhammad Adam, S.H., Notaris Kabupaten Bogor yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2-672.HT.01.01.TH.1995, tanggal 17 Januari 1995.

Tanah Dan Bangunan:

- a. Letter C Nomor 1329 Persil 8-S-III luas + 633 m² (enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Entong/H.Tohir sebagaimana Akta Jual Beli Nomor Nomor 592.2/901/CIT/IX/1994, tanggal 5 September 1994 yang terletak di Kampung Liobaru, RT 21, RW 06, Desa Senja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 644, Surat Ukur Nomor 1/TNS/2010 NIB.10.09.06.02.01339, tanggal 8 Januari 2010 atas nama Tuan Haji Bambang Suryanto 01/07/1953 seluas 734 m² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 01197, Surat Ukur Nomor 01237/Sukajaya/2019, tanggal 25 April 2019 atas nama H. Bambang Suryanto, tanggal lahir Purbalingga 1 Juli 1963 seluas 1905 m² (seribu sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2024



- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 05659, Surat Ukur Nomor 01371/Mekarjaya/1999, tanggal 22 Desember 1999 atas nama Bambang Suryanto tanggal lahir 1 Juli 1953 seluas 199 m² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 06656, Surat Ukur Nomor 3460/Baktijaya/2002, tanggal 29 Agustus 2002 atas nama Bambang Suyanto tanggal lahir 01 Juli 1953 seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai asli akta-akta perusahaan dan asli sertifikat harta warisan pewaris tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan semua asli akta-akta perusahaan dan asli sertifikat harta warisan pewaris padahal sudah diminta oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu:
- a. Para Penggugat kehilangan asli data perusahaan dan asli sertifikat harta warisan sehingga Para Penggugat tidak dapat mengelola harta warisan pewaris dan tidak dapat melakukan pembagian harta warisan pewaris;
- b. Para Penggugat kehilangan keuntungan dari perusahaan yaitu:
- PT Dwi Heksa Eka yang mana setiap bulannya mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan keuntungan sejak Februari – Desember: Rp50.000.000,00 x 11 bulan= Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - PT Dwi Heksa Dua yang mana setiap bulannya mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta



rupiah) sehingga total keseluruhan keuntungan sejak Februari – Desember Rp40.000.000,00 x 11 bulan = Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu:

- a. Mengembalikan asli data perusahaan dan asli sertifikat harta warisan pewaris kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
- b. Membayar kerugian yang dialami Para Penggugat atas pengelolaan perusahaan dengan total sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - PT Dwi Heksa Eka sejak Februari – Desember Rp50.000.000,00 x 11 bulan = Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - PT Dwi Heksa Dua sejak Februari – Desember Rp40.000.000,00 x 11 bulan = Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) semua harta pewaris yaitu:

Saham Perusahaan:

- a. Perusahaan PT Dwi Heksa Eka yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Akta Nomor 1, tanggal 6 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Umendartini, S.H., Notaris di Kota Depok yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-7228/HT.01.04/TH.2000, tanggal 23 Mei 2006 dengan komposisi saham terakhir sebagai berikut:

Bambang Sujanto	: 312 lembar saham,
Tessar Arigoro	: 288 lembar saham;

- b. Perusahaan PT Dwi Heksa Dua yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan akta Nomor 641, tanggal 28 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Don Arfan, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2024



AHU-08813.AH.01.01 tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 dengan komposisi saham terakhir sebagai berikut:

H. Bambang Sujanto : 312 lembar saham,
Hj. Elly Darliani (Tergugat III) : 100 Lembar saham,
Nadia Ari Mutiana (Tergugat II) : 100 lembar saham;

c. Perusahaan PT Elpindo Tri Karsa yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Akta Nomor 14, tanggal 27 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Muhammad Adam, S.H., Notaris Kabupaten Bogor yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C2-672.HT.01.01.TH.1995, tanggal 17 Januari 1995 dengan komposisi saham terakhir sebagai berikut :

H. Bambang Sujanto : 175 lembar saham,
Wuri Ari Wijarti : 175 lembar saham,
Ujang Soleh Pribadi : 175 lembar saham,
Had Zainuddin : 100 lembar saham,
Soesetyo : 100 lembar saham,
Gunawan Budi Nugroho : 75 lembar saham,
Drs. Heddy Syaiful Hedian : 75 lembar saham,
Cecep Fajar : 50 lembar saham,
Aristinawati Kamalia, SH. : 42 lembar saham,
Ira Mayasari : 42 lembar saham,
Novitasari : 41 lembar saham;

Tanah Dan Bangunan:

- a. Letter C Nomor 1329 Persil 8-S-III luas + 633 m² (enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Entong/H.Tohir sebagaimana akta jual beli Nomor 592.2/901/CIT/IX/1994, tanggal 5 September 1994 yang terletak di Kampung Liobaru, RT 21, RW 06, Desa Senja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 644, Surat Ukur Nomor 1/TNS/2010 NIB.10.09.06.02.01339, tanggal 8 Januari 2010 atas nama Tuan Haji Bambang Suryanto 01/07/1953 seluas 734 m² (tujuh ratus tiga puluh

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2024



empat meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 01197, Surat Ukur Nomor 01237/Sukajaya/2019, tanggal 25 April 2019 atas nama H. Bambang Suryanto, tanggal lahir Purbalingga 1 Juli 1963 seluas 1905 m² (seribu sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 05659, Surat Ukur Nomor 01371/Mekarjaya/1999, tanggal 22 Desember 1999 atas nama Bambang Suryanto tanggal lahir 1 Juli 1953 seluas 199 m² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor 06656, Surat Ukur Nomor 3460/Baktijaya/2002, tanggal 29 Agustus 2002 atas nama Bambang Suyanto tanggal lahir 1 Juli 1953 seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat sejak Putusan ini dibacakan sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan *a quo*;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;

Subsidaair:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon putusan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang kompetensi kewenangan absolut/kewenangan mengadili;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
- Tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;
- Tentang gugatan Para Penggugat salah pihak yang digugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Bogor dengan Putusan Sela Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Bgr, tanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Bgr, tanggal 31 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat (Bimo Ari Wardoyo (Penggugat I) lahir di Jakarta, 25 November 1975, Wuri Ari Wijiarti (Penggugat II), lahir di Jakarta 19 Oktober 1977, Agung Ari Pamungkas (Penggugat III) lahir di Jakarta, 7 Juli 1979) merupakan ahli waris yang sah dari pewaris (Bambang Suyanto Bin Suhardi alias Bambang Soeyanto alias Bambang Sujanto);
3. Menyatakan harta warisan pewaris (Bambang Suyanto Bin Suhardi alias Bambang Soeyanto alias Bambang Sujanto) adalah sebagai berikut:

Saham Perusahaan.

- a. Sebanyak 312 lembar saham pada Perusahaan PT Dwi Heksa Eka yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Akta Nomor 1, tanggal 6 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Umendartini, S.H., Notaris di Kota Depok yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-7228/HT.01.04/TH.2000, tanggal 23 Mei 2006;
- b. Sebanyak 312 lembar saham pada Perusahaan PT Dwi Heksa Dua yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Akta Nomor 641, tanggal 28 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Don Arfan, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor yang

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-08813.AH.01.01 tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014;

- c. Sebanyak 175 Lembar saham pada Perusahaan PT Elpindo Tri Karsa yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Akta Nomor 14 tanggal 27 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Muhammad Adam, S.H., Notaris Kabupaten Bogor yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2-672.HT.01.01.TH.1995, tanggal 17 Januari 1995;

Tanah Dan Bangunan:

- a. Letter C Nomor 1329 Persil 8-S-III luas + 633 m² (enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Entong/H.Tohir sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 592.2/901/CIT/IX/1994, tanggal 5 September 1994 yang terletak di Kampung Liobaru, RT 21, RW 06, Desa Senja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 644, Surat Ukur Nomor 1/TNS/2010 NIB.10.09.06.02.01339 tanggal 8 Januari 2010 atas nama Tuan Haji Bambang Suryanto 01/07/1953 seluas 734 m² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 01197, Surat Ukur Nomor 01237/Sukajaya/2019, tanggal 25 April 2019 atas nama H. Bambang Suryanto, tanggal lahir Purbalingga 1 Juli 1963 seluas 1905 m² (seribu sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 05659, Surat Ukur Nomor 01371/Mekarjaya/1999, tanggal 22 Desember 1999 atas nama Bambang Suryanto tanggal lahir 1 Juli 1953 seluas 199 m² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 06656, Surat Ukur Nomor 3460/Baktijaya/2002, tanggal 29 Agustus 2002 atas nama Bambang Suyanto tanggal lahir 1 Juli 1953 seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai asli akta-akta Perusahaan dan asli sertifikat harta warisan pewaris tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan semua asli akta-akta perusahaan dan asli sertifikat harta warisan pewaris padahal sudah diminta oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris merupakan perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Para Penggugat kehilangan asli data perusahaan dan asli sertifikat harta warisan sehingga Para Penggugat tidak dapat mengelola harta warisan pewaris dan tidak dapat melakukan pembagian harta warisan pewaris;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan asli data perusahaan dan asli sertifikat harta warisan pewaris kepada para penggugat tanpa syarat apapun;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 661/Pdt/2023/PT BDG, tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana ternyata

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 661/Pdt/2023/PT BDG *juncto* Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 661/Pdt/2023/PT BDG, tertanggal 21 November 2023 *juncto* Pengadilan Negeri Bogor Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Bgr, tertanggal 31 Agustus 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2024 yang pada

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Desember 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat adalah ahli waris Bambang Sujanto bin Suhardi alias Bambang Suyanto alias Bambang Soeyanto berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Depok Nomor 5/Pdt.P/2023/PA Dpk, tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan Para Tergugat yang menguasai asli akta-akta perusahaan dan asli sertifikat harta warisan Bambang Sujanto bin Suhardi alias Bambang Suyanto alias Bambang Soeyanto tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris serta tidak menyerahkan asli akta-akta perusahaan dan asli sertifikat harta warisan pewaris kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat kehilangan asli data perusahaan dan asli sertifikat harta warisan serta mengalami kerugian karena tidak dapat mengelola harta warisan pewaris dan tidak dapat melakukan pembagian harta warisan pewaris adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TESSAR ARIGORO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2024



tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TESSAR ARIGORO**, 2. **NADIA ARI MURTIANA**, 3. **HJ. ELLY DARLIANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2024